

עין משפט
גד מצוה

ע א מיי פֿיד מהל' שמיטה הלכה יא ופֿיא מהל' מ״ש הל' ח סמג עשין קלז ולאוין רסח:
עא ב מיי פֿיד מהלכות כבורים הלכה ז סמג עשין קלז וקלז טו״ע י״ד ס׳ רל״ד סקיף ד:
עב ג מיי פֿיד מהל' תרומות הל' י ופֿי״צ מהל' מעשר הלכה ה סמג עשין קלז קלה:
עג ד מיי פֿיה מהל' תרומות הל' יא ופֿיא מה' מ״ש הל' ז והל' ד ופֿיד מה' שמיטה הל' יב סמג עשין קלה [טו״ע: י״ד סמגן של סקיף קסז]:
עד ה ו מיי פֿיא מה' מ״ש הל' ח:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

תורה אור השלם
1. וְהִרְעַתָּם אֶת הַשְּׂפָה הַשְּׂמִינִית וְאֶכְלָתָהּ מִן הַתְּבוּאָה וְיָשֹׁן עַד הַשָּׂהֶרֶת הַתְּשִׁיעִית עַד בּוֹא תְּבוּאָתָהּ תֹּאכְלוּ יָשֹׁן: ויקרא כה כב

1. וְהִרְעַתָּם אֶת הַשְּׂפָה הַשְּׂמִינִית וְאֶכְלָתָהּ מִן הַתְּבוּאָה וְיָשֹׁן עַד הַשָּׂהֶרֶת הַתְּשִׁיעִית עַד בּוֹא תְּבוּאָתָהּ תֹּאכְלוּ יָשֹׁן: ויקרא כה כב

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

רבינו חננאל

אל תקרי המצרי. מין קטניות וטמו פאזול״א, שזרעו לזרע. דלס וזעו לירק הוה איל מעשר דרייה בתר לקיטה, אכל מיין קטניות בתר שפירא אולי (מחוות ז:). צובר גורנו לתוכו. כלומר מערבין יפה ומרסו, ונמצא תורם. חזק שבחן המרומה מתקן את החדש השאמר וישן שבתמיה ממקן את היסן הנשאר (טו).

יג:

אֶל תקרי שֶׁשֶׁשׁ אֶלֶּא שְׁשִׁישׁ. כלומר עשייתה כשהוא שליש צולה ומימה דהדרג קושיא לדוכתיה דקאמר לעיל ודלמא לא עייל כלל וקאמר רחמנא שמשית ומחיל עד חג הסוכות וי״ל דהאי תנא לית ליה דרשה דלעיל: **בַּתוֹךְ** שְׁעִשְׂוויין פֿרביין. מתוך שגורן מעט מעט שאין נלקטין ונפרכין מעט ולמחר מעט ונמלא חדש וישן מעורבין יחד אם הלכו בהם אחר לקיטה כשאר ירק לכך אזיל צהו בתר השרשה שצננה אחת משרשת כל השדה שהרי צבת אחת זורעים אותם ומעשר פירות האילן וקטנית וירק מדרבנן הם ויכולת ציד חכמים לקבוע זמן לכל אחד לפי דעתם כך פירש הקונטרס ותימה מינח מעשר דרבנן אלא שצביעת דלזורייתא הואי דינס בתר לקיטה כשאר ירק היכי אזלינן בתר השרשה להחיר שצביעות כשהשרשו שצטית ושמא שצביעות צומן הזה ורבי היא כדאמר גבי פרוצובל צפרק השולם (גיטין דף לו. וסא) א״נ כדתינא בת״כ מנין לאורו ודוחן ופרגין ושומשמיין שהשרישו לפני ר״ה שכוונסין אותן שצביעות ת״ל ואספת את תבואתה שצביעות יכול אע״פ שלא השרישו ת״ל שש שנים תזרע ואספת ששה זורעים וששה אוספים ולא ששה זורעים ושצעה אוספים:

ויצבור גורנו אֶתוכו. כלומר וכיון דיכול לתקן אמאי אזיל בתר השרשה ומסיק דרבנן סבדי אין צילה ומימה מאי קא משני אכתי תקשי לר״ש שזורי דסבד יש צילה ואזיל בתר השרשה דקתני בהדיא מקנתא השרישו ובסיפא דהך משנה נמי תנן צפרק ב' דשצביעות (מ״ח) אר״ש שזורי פול המצרי שזרעו לזרע בתחלה כיונא בהן כלומר בתר השרש' כאזור ודוחן ועוד מאי קשי' ליה ויצבור גורנו לתוכו נהי דמועיל לנצרים גורן לענין חדש וישן לענין

שניה הנכנסת לשלישית לא מהני דשניה מעשר שני שלישית מעשר שני וכן חמישית הנכנסת לששית ומייהו זה יכול לתקן שיפריש מעשר אחד ויחלל על מעות ויאלל המעות צירושלים והמעשר יחלק לעניים וקנא משמע צירושלמי דשצביעות דשני מעשרות מעשר על ידי צבור גורנו: **פֶּלֶא המצרי** שזרעו ב'. סיפא דההיא דהאורז והדוחן היא ומוסיף אדרבנן שאף צפול המצרי הולכין בתר השרשה: **אֶמֶר רבי יצחק בר נחמני אמר שמואל הלכה בר״ש שזורי**. צריז ספרים גרסינן בהקומץ רבה (מנחות ז: וסא) ר' שמואל צר נחמני אר״ר יונתן ולא יתכן כדמוכח כאן דפריך ומי אמר שמואל הכי ועוד דא״כ קשיא דר' יונתן אדר' יונתן לפי הספרים דגרס התם אר״ר יונתן הלכה כר״ש שזורי במסוקין ובתרומת מעשר של דמאי דמשמע בהני דוקא כדמוכח צבהמה המקשה (חולין עה:) ואע״פ שיש ספרים דגרסי בההיא אמר ר' יוחנן ולא יתכן במסכת כחוצות צריש פרק אע״פ (דף נה:).

חוץ מין ושמן. לענין מעשר איירי והוא הדין מים לענין הואה צפ' התערובות (זבחים פ.). **אֶחָד גמר פרי**. אין זה אחר לקיטה דזמנין דנגמר לפני ר״ה ונלקט אחר ר״ה וכל ירק נמי הולכין צו אחר גמר פרי אלא דנקיט צכל דוכתי בתר לקיטה משום דלקיטה תכף לגמר פרי אכל הני אין לקיעתן בגמר פרי שממתינ להן עד שימייצשו ואין לקיעתן כאחד דמתייצשין פרכין פרכין אכל גמר פרי כאחת ולכן מותר לעשר לשמואל אף על גב דסבד אין צילה ומימה שמואל דאמר כמאן הא צין ר' שמעון שזורי צין רבנן מורו דלזלינן בתר השרשה דלפני ראש השנה כדפי' והוה ליה ישן ושמואל דאזיל בתר גמר פרי דלאחר ראש השנה הוה ליה חדש:

הוה

דאלו רבי שמעון שזורי טעמיה משום צילה וטעמא דשמואל משום

ארבעה ראשי שנים פרק ראשון ראש השנה

לגופיה. תשובה על מה נאכל בשנה השצביעת: **האורז והדוחן כו'**. מיני קטניות הן דוחן מילי״ו: **פרגין**. מקי״ו בלע״ז: **ממעשרין לשעבר**. במעשרות שנה שעברה אם שניה מעשר שני ואם שלישית מעשר עני: **ומותרין שצביעות**. אם השרישו ערב שצביעת לפני ר״ה: **ומתעשרים לשנה הבאה**. בשנת לקיעתן אם משאך שני שצוה היא שאינה שצביעת: **צפר** חנטה. לקמן (דף טו:) תנא לה צפירקין אילן שחנטו פירותיו קודם ט״ו בשבט שהוא ר״ה לאילנות מתעשר לשנה שעברה: **ירק בתר לקיטה**. כדאמרן לעיל (ד' יג.) ליקט ירק ערב ר״ה כו':

הני. קטניות כמאן שזינהו שהלכו בהן אחר השרשה: **מסוך שעשויין פרכין פרכין**. מתוך שגורין עשוי מעט מעט שאין נלקטין כאחד אלא היום לוקטין ומפרכין מעט ולמחר מעט ונמלאו חדש וישן מעורבין יחד הנפרכין לפני ר״ה עס הנפרכין לאחר ר״ה אם הולכין בהן אחר לקיטה כשאר ירק כשיהא מפריש מעשרותיו ה״ל מעשר מן החדש על היסן ומן היסן על החדש אזלי צהו בתר השרשה שצננה אחת משרשת כל השדה שהרי צבת אחת זורעין אותן ומעשר פירות האילן וקטניות וירק מדרבנן הן ויכולת ציד החכמים לקבוע זמן לפי דעתם לכל אחד ואחד: **פרכין פרכין**. לשון זה נופל בקטניות כדאמר' במסכת צילה (דף יג:) מוללין מלילות ומפרכין קטניות צי״ט: **ויצבור גורנו לסוכו**. ומה צכך אם ישן וחדש מעורבין יצבור את כל הגורן לתוכו כלומר בצמנעיתו שיהא הכל נצלב יחד יפה ונמצא כשיתרסו ויעשר יהא מן החדש במעשר לפני מה שיש חדש בגורן ומן היסן לפי מה שיש ישן: **מי לא תניא**. דסמכין אצילה לומר יפה נצלב ונמצא תורס מן החדש לפי מה שיש חדש ומן היסן לפי מה שיש ישן: **פול המצרי**. מין קטנית פאזול״י ודרכן לזרען לירק ולזרע

והזרע לירק מתעשר אחר לקיטה והזרע לאכול את זרעו תורת קטניות עליו ומתעשר אחר השרשה וזה שזרעו לזרע והשריש מנקטמו לפני ר״ה ומקטמו לאחר ר״ה: **אין תורמין מזה**. שמכירין צו שזרעוהו בצמחונה על הזרע כראשונה ולא מן הראשון על האחרון: **יולד הוא עושה**. טורח לתם זה בעצמו וזה בעצמו: **לוצר גורנו לסוכו**. יצולל אותו יפה לאחר שנתן מן הראשון בזוית זו ומן השני בזוית זו יחזור ויצברנו לאמצע הגורן שיהא כולו נמצא תורס מן החדש שצו כו': **יש צילה**. יש לקמון על הצילה לומר שיש משניהן בתוך המעשר לפי החשבון: **אין צילה**. אין סומכין על כך שיש לומר לא נצלב יפה ורוצו של מעשר מן החדש או רוצו מן היסן: **חוץ מיין ושמן**. המערב יין חדש עם היסן או שמן חדש עם היסן תורס ומעשר ממנו ויש במעשר שניהם כפי החשבון שדבר לח נצלב יפה אכל יבש אין סומכין צו על הצילה: **אשתמיטתיה לר' יורא הא דאמר שמואל הכל הולך גמר פרי וכו אמרינן ואי אשמועינן הכל הולך אחר גמר פרי הוה אמינא אפינו תבואה וזיתים נמי קמ״ל הלכה כר' שמעון שזורי במאי דפליגי. דבתבואה וזיתים לא פליגי (א) ולא אזלינן בהו אחר גמר פרי אכל במיני קטניות פליגי דר' שמעון אזיל בתר השרשה ורבנן לא אזלי למדנו דאשכח שמואל תנא דלא אזיל בתר השרשה בקטניות אלא אחר גמר פרי ועליה סמין לפלוגי עליה דר' שמעון שזורי ועליה דהא מתניתין דתנינן לעיל האורז והדוחן והפרגין והשומשמיין שהשרישו כו' ואני לא ידעתי מאן הוא ההוא תנא: **אשתמיטתיה לר' יורא הא דאמר שמואל הכל הולך אחר גמר פרי**. ואף הקטניות לא הלכו בהן אחר השרשה וכי אמר שמואל הלכה כר' שמעון שזורי לא מטעמיה קאמר משום שמואל דכוליה חדש הוא שגדל וגממר אחר ראש השנה:**

והריכא

מסורת הש״ס

(א) שביעית פ״ב מ״ו,
(ב) מנחות ז [תוס' שביעית פ״ב ה״ד, א] [זבחים פ.],
(ד) [מנחות ז: ע״ש],

הגהות הב״ח

(א) רש״י ד״ה אשתמיטתיה כו' דבתבואה וזיתים לא פליגי והכל מורדים דלא אזלינן:

לעוי רש״י

מילי״ו [פגי״ל]. דוחן.

מקי״ו [מ״ק]. פרג.

פאזול״י [פיישר״ל].

שעזיית.

רבינו חננאל (המשך)

הכל לפי שומן המקום, כיון שהשרשתם של כל הערומות כאחת, אמור רבנן חייבם במעשר בשעת השרשתן, אם שנה שנייה [שנייה], אם שלישית שלישות, לפי שומן השרשה [באילן] ידוע הוא כגון הקליטה באילן. ואקשי עליה אב״י ויצבור גורנו בחובו, כלומר, יעקום הפרגין כלם כאחד [נידרשן] אותם ויעשה הכל גורן אחד, ואע״פ שזו הערומה הביאה שילש קודם זו הערומה, וציא מעשרותיו מתוכו, שנמצא מעשר מן החדש [שבחן] על החדש שבו, ומן היסן שבו על היסן שבו. כו' וזסי כן כיפר שאמר משום ר' שמעון שזורי בענין פול המצרי שזרעו לזרע, ופי' ר' שמעון שזורי (א פול המצרי זרעו לזרע מתעשר לשעבר, זרעו לירק מתעשר להבא, זרעו לזרע הוא חי ממי שנה שעברה, זרעו לאכלו כירק הוא חי ממי שנה הבאה. ופריך רבה ר' שמעון שזורי קא אמרת, ר' שמעון שזורי סבר יש בילה ועששה כולו [כאחד, ומתני' דקחני האורז והדוחן כול', לרבנן דפליגי עליה, סבדי אין בילה. ואמרינן משמי דשמואל הילכתא כו' שמעון שזורי, ואתקיפו עליה איני, והא אמר שמואל לכל אין בילה חוץ מיין ושמן, מכלל שהפירות אין להם בילה. ואמרין אישתמיטתיה, כלומר נעלמה ממנו, הא דאמר שמואל הכל הולך אחר גמר פרי, וליפוך אמר צובר גרנו בתוכו כי באותה העת נגמר [הפרין] ולא אמר שמואל הלכה כו' שמעון שזורי משום דקסבר יש בילה, דהא בפורות, אלא משום שחולך אחר גמר פרי.

(א) עי' הטעם בערוך ערך פרכין.

(ב) ר״ל דר״ש שזורי פירש בתוספתא פ״ב דשביעית דלס וזעו לזרע וכו' ועי״ש הטעם.